Conformidade com a LGPD, Ética no Uso de IA e Não-Exclusão Digital

Este documento formaliza as salvaguardas jurídicas, técnicas e humanitárias adotadas pelo **CompareceJus (v2.0)** para assegurar estrita aderência à **Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 — LGPD)**, à governança de Inteligência Artificial do Poder Judiciário (**Resolução CNJ nº 615/2025**) e à Política de Alternativas Penais (**Resolução CNJ nº 288/2019**).

---

1. Fundamentação Legal e Tratamento de Dados Pessoais Sensíveis

O CompareceJus trata dados biométricos faciais (classificados como dados pessoais sensíveis pelo art. 5º, II, da LGPD) e coordenadas pontuais de geolocalização:

Base Legal (LGPD Art. 11, II, 'a' e 'b'): *O tratamento é legitimado pelo cumprimento de obrigação legal e execução de competências jurisdicionais pelo Poder Público, especificamente a fiscalização de medidas cautelares diversas da prisão impostas por Magistrados com esteio no* ***Art. 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal (CPP)****, acordos de não persecução penal (****Art. 28-A do CPP****) e suspensão condicional do processo (****Art. 89 da Lei nº 9.099/1995****).*

Finalidade Específica e Não-Compartilhamento (LGPD Art. 23): Os dados são processados com o propósito único e vinculado de certificar o ato processual de apresentação periódica e comprovar a permanência do cidadão nos limites da comarca autorizada, sendo expressamente vedado seu uso para vigilância generalizada ou compartilhamento comercial.

Minimização na Verificação Pública (`verificar.html` ***):*** *A consulta pública via QR Code da certidão exibe apenas o nome mascarado (*`C E d S`***), CPF mascarado (***`•••.982.247-••`***), metadados da assinatura ICP-Brasil do servidor e protocolo de juntada MNI,* *jamais expondo a fotografia ou o endereço residencial do réu****.***

---

2. Princípio da Minimização e Não-Rastreamento Contínuo

Uma das principais salvaguardas constitucionais do CompareceJus reside na diferenciação técnica e jurídica em relação à monitoração eletrônica contínua (tornozeleira eletrônica — art. 319, IX, do CPP):

Característica	***Tornozeleira Eletrônica (Art. 319, IX)***	***CompareceJus (Art. 319, I e IV)***
Grau de Invasividade	***Monitoramento 24 horas ininterrupto.***	***Coleta pontual nos 30 segundos do ato mensal.***
Vigilância de Rotina	***Rastreia itinerários, locais de repouso e trabalho.***	***Não armazena histórico de deslocamentos nem roda em background.***

Bateria e Conectividade	***Exige recarga diária e sinal contínuo.***	***Exige apenas acesso momentâneo à internet no dia escolhido.***
Estigmatização Social	***Dispositivo visível no corpo do cidadão.***	***Zero estigma corporal: realizado no smartphone ou totem institucional.***

> ***[NOTE]*** *Desligamento Imediato de Sensores: O aplicativo encerra completamente a sessão de câmera e GPS no exato instante em que o recibo criptográfico é emitido. Nenhuma permissão de localização em segundo plano (*`ACCESS_BACKGROUND_LOCATION`*) é solicitada pelo aplicativo.*

---

3. Governança Ética de Inteligência Artificial (Resolução CNJ nº 615/2025)

Em conformidade com as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça para sistemas de IA no Poder Judiciário:

*3.1 Supervisão Humana Obrigatória (*Human-in-the-Loop*)*

A verificação biométrica em matéria processual penal é categorizada como aplicação de ***Alto Risco****. Por esse motivo:* A Inteligência Artificial atua **exclusivamente como motor pré-analítico de triagem e organização de fila**; ela **não possui poderes decisórios para revogar medidas cautelares, certificar revelia, aplicar sanções ou decretar prisão preventiva**. *Toda certidão judicial só adquire validade processual e fé pública após o ato volitivo do servidor judiciário de* ***"Homologar e Assinar Digitalmente"*** *via certificado qualificado* ***ICP-Brasil (PJeOffice)****, em cumprimento ao art. 1º, § 2º, III, da Lei nº 11.419/2006.*

3.2 Explicabilidade Algorítmica e Mitigação de Viés

Auditoria Caixa-Branca (23 Sinais Explicáveis): O sistema não utiliza escores opacos. Cada alerta aponta a regra exata acionada (`LONGE_DO_ENDERECO`, `BIOMETRIA_INCONCLUSIVA`, `MOCK_LOCATION_ATIVO`), o peso atribuído e a fundamentação em linguagem simples para o servidor e para a Defesa. ***Limiares Conservadores pró-Cidadão:*** *Em situações onde iluminação precária, câmeras de baixo custo ou características fenotípicas gerem incerteza matemática (distância euclidiana entre* `0.45` *e* `0.55`*), o sistema* ***não rejeita o comparecimento****: classifica-o como* ***AMARELO (Inconclusivo)*** *e encaminha para conferência visual humana do escrevente.*

---

4. Diretrizes de Acessibilidade e Não-Exclusão Digital (Resolução CNJ nº 288/2019)

A transformação digital do Poder Judiciário não pode converter a pobreza ou a vulnerabilidade social em causa de encarceramento cautelar. O CompareceJus incorpora em seu código (`POST /api/servidor/comparecimento-assistido`* e modal dedicado na* `tela4_painel_servidor.html`*) um* ***Protocolo Institucional de Contingência para Hipossuficiência e Exclusão Digital****:*

4.1 Garantias Fundamentais de Não-Discriminação

Gratuidade e Facultatividade Material: *O uso do aplicativo em celular próprio é uma faculdade desoneradora. A ausência de smartphone, de pacote de dados móveis ou de energia elétrica jamais configura descumprimento de medida cautelar.*

Protocolo de Tolerância Técnica: *Tentativas frustradas por falha de conectividade ou limitação de hardware da câmera do réu são registradas automaticamente na trilha de auditoria e asseguram prazo de tolerância de* ***5 (cinco) dias úteis*** *para regularização sem prejuízo processual.*

4.2 Canais Físicos Alternativos de Comparecimento Assistido

Para os cidadãos em situação de hipossuficiência, população em situação de rua, idosos ou pessoas com deficiência (PcD), o sistema disponibiliza o fluxo ***"Registrar Comparecimento Assistido / Presencial no Fórum"*** *através de quatro canais presenciais dignos e sem filas de papel:* **Canal 1 — Balcão da Secretaria Judicial:** O servidor localiza o réu em tela, confere seu documento físico ou a Foto-Mestra capturada na custódia e emite a certidão eletrônica assinada via ICP-Brasil com juntada automática no PJe/e-SAJ/eproc via MNI v2.2.2. ***Canal 2 — Totem de Autoatendimento no Fórum:*** *Equipamento instalado na recepção do Fórum com câmera e rede interna do Tribunal, operado com auxílio de servidor ou estagiário.* **Canal 3 — Posto de Atendimento da Defensoria Pública:** Registro realizado com assistência direta da Defensoria Pública no próprio complexo judiciário.

- **Canal 4 — Central de Alternativas Penais (CAP / CIAP):** Registro unificado no momento do atendimento multidisciplinar da equipe técnica.

Dessa forma, o CompareceJus extingue o arcaico livro de papel para 100% dos processos da vara, ao mesmo tempo em que protege integralmente os cidadãos digitalmente excluídos.